MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA

TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo n° 62055.009367/2023-13)

1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de transporte de carga geral, fracionada ou de um só volume ou unitizada, por via rodoviária, para entrega porta a porta, local, intermunicipal e interestadual, com origem na cidade de Brasília/DF podendo, também, atender ao fluxo inverso, isto é, realizar o transporte de carga de outras cidades para a cidade de Brasília/DF, visando atender às necessidades operativas e administrativas da Marinha do Brasil, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

CARREGAMENTO TOTAL

GRUPO I (CATSER 3263)						
Item	Localidade	Dist. Aprox. (em Km)	Veículo	Qtd. Estimada de veículos	MÉDIA	
					Valor Unitário	Valor Total
1	Rio de Janeiro-RJ	1170	caminhão toco ou semi pesado até 6Ton (40m³)	10	R$ 13.262,50	R$ 132.625,00
2	Rio de Janeiro-RJ		caminhão *truck* ou pesado até 14Ton (50m³)	6	R$ 14.930,00	R$ 89.580,00
3	Rio de Janeiro-RJ		caminhão/ carreta até 24Ton (80m³)	10	R$ 22.237,50	R$ 222.375,00
4	Belo Horizonte-MG	750	caminhão toco ou semi pesado até 6Ton (40m³)	2	R$ 13.867,50	R$ 27.735,00
5	Belo Horizonte-MG		caminhão *truck* ou pesado até 14Ton (50m³)	2	R$ 15.505,00	R$ 31.010,00
6	Belo Horizonte-MG		caminhão/ carreta até 24Ton (80m³)	2	R$ 21.412,50	R$ 42.825,00
7	Brasília-DF	45	caminhão toco ou semi pesado até 6Ton (40m³)	10	R$ 4.315,00	R$ 43.150,00
8	Brasília-DF		caminhão *truck* ou pesado até 14Ton (50m³)	6	R$ 4.720,00	R$ 28.320,00

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: dezembro/2023
Termo de Referência contratação de Serviços – Licitação - Modelo para Pregão Eletrônico
Aprovado pela Secretaria de Gestão.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão (versão dezembro/2022)

Cópia para verificação de assinaturas.

9	Brasília-DF		caminhão/ carreta até 24Ton (80m³)	10	R$ 6.787,50	R$ 67.875,00
10	Goiânia-GO	210	caminhão toco ou semi pesado até 6Ton (40m³)	10	R$ 6.312,50	R$63.125,00
11	Goiânia-GO		caminhão *truck* ou pesado até 14Ton (50m³)	6	R$ 6.997,50	R$ 41.985,00
12	Goiânia-GO		caminhão/ carreta até 24Ton (80m³)	10	R$ 10.675,00	R$ 106.750,00
13	Palmas-TO	850	caminhão toco ou semi pesado até 6Ton (40m³)	10	R$ 13.867,50	R$ 138.675,00
14	Palmas-TO		caminhão *truck* ou pesado até 14Ton (50m³)	6	R$ 15.505,00	R$ 93.030,00
15	Palmas-TO		caminhão/ carreta até 24Ton (80m³)	10	R$ 21.412,50	R$ 214.125,00
16	Belém-PA	1900	caminhão toco ou semi pesado até 6Ton (40m³)	2	R$ 17.780,00	R$ 35.560,00
17	Belém-PA		caminhão truck ou pesado até 14Ton (50m³)	2	R$ 20.695,00	R$ 41.390,00
18	Belém-PA		caminhão/ carreta até 24Ton (80m³)	2	R$ 28.965,00	R$ 57.930,00
19	Ladário-MS	1480	caminhão toco ou semi pesado até 6Ton (40m³)	2	R$ 15.450,00	R$ 30.900,00
20	Ladário-MS		caminhão truck ou pesado até 14Ton (50m³)	2	R$ 17.330,00	R$ 34.660,00
21	Ladário-MS		caminhão/ carreta até 24Ton (80m³)	2	R$ 23.570,00	R$ 47.140,00
22	Salvador-BA	1450	caminhão toco ou semi pesado até 6Ton (40m³)	2	R$ 15.450,00	R$ 30.900,00
23	Salvador-BA		caminhão truck ou pesado até 14Ton (50m³)	2	R$ 17.330,00	R$ 34.660,00
24	Salvador-BA		caminhão/ carreta até 24Ton (80m³)	2	R$ 23.570,00	R$ 47.140,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO						**R$1.703.465,00**

CARREGAMENTO PARCIAL

Continuação GRUPO I (CATSER 3263)								
Grupo	**Item**	**Estado**	**Destino**	**Faixa de Peso**	**Demanda**		**Valor**	
					Qtd	**UF**	**R$**	**R$ Total**
1	25	Brasília (DF)	Centro	0 a 70kg	50	un	R$ 1.042,02	R$ 52.101,00
	26			71 a 200kg	50	un	R$ 2.635,58	R$ 131.779,00
	27			acima de 201kg	12000	kg	R$ 14,02	R$ 168.240,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 352.120,00**

Cópia para verificação de assinaturas.

2	28		Cidades Satélites e Entorno	0 a 70kg	1	un	R$ 1.235,71	R$ 1.235,71
	29			71 a 200kg	1	un	R$ 2.964,50	R$ 2.964,50
	30			acima de 201kg	500	kg	R$ 16,80	R$ 8.400,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 12.600,21**
3	31	Goiás (GO)	Capital	0 a 70kg	1	un	R$ 1.417,04	R$ 1.417,04
	32			71 a 200kg	1	un	R$ 3.756,05	R$ 3.756,05
	33			acima de 201kg	500	kg	R$ 19,06	R$ 9.530,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 14.703,09**
4	34		Interior	0 a 70kg	1	un	R$ 1.661,58	R$ 1.661,58
	35			71 a 200kg	1	un	R$ 4.162,10	R$ 4.162,10
	36			acima de 201kg	500	kg	R$ 22,36	R$ 11.180,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$17.003,68**
5	37	Minas Gerais (MG)	Capital	0 a 70kg	1	un	R$ 1.091,42	1.091,42
	38			71 a 200kg	1	un	R$ 2.772,93	R$ 2.772,93
	39			acima de 201kg	500	kg	R$ 14,66	R$ 7.330,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 11.194,35**
6	40		Interior	0 a 70kg	1	un	R$ 1.384,51	R$ 1.384,51
	41			71 a 200kg	1	un	R$ 3.312,53	R$ 3.312,53
	42			acima de 201kg	500	kg	R$ 18,39	R$ 9.195,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 13.892,04**
5	43	Rio de Janeiro (RJ)	Capital	0 a 70kg	50	un	R$ 1.230,00	R$ 61.500,00
	44			71 a 200kg	50	un	R$ 3.390,00	R$ 169.500,00
	45			acima de 201kg	12000	kg	R$ 16,55	R$ 198.600,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 429.600,00**
6	46		Interior	0 a 70kg	50	un	R$ 1.377,50	R$ 68.875,00
	47			71 a 200kg	50	un	R$ 3.770,00	R$ 188.500,00
	48			acima de 201kg	12000	kg	R$ 18,70	R$ 224.400,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 481.775,00**
7	49	Tocantins (TO)	Capital	0 a 70kg	5	un	R$ 1.091,42	R$ 5.457,10
	50			71 a 200kg	5	un	R$ 2.772,93	R$ 13.864,65
	51			acima de 201kg	700	kg	R$ 14,66	R$ 10.262,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 29.583,75**
8	52		Interior	0 a 70kg	1	un	R$ 1.384,51	R$ 1.384,51

Cópia para verificação de assinaturas.

	53			71 a 200kg	1	un	R$ 3.312,53	R$ 3.312,53
	54			acima de 201kg	500	kg	R$ 18,39	R$ 9.195,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 13.892,04**
9	55	Pará (PA)	Capital	0 a 70kg	1	un	R$ 1.642,60	R$ 1.642,60
	56			71 a 200kg	1	un	R$ 4.382,51	R$ 4.382,51
	57			acima de 201kg	500	kg	R$ 22,82	R$ 11.410,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 17.435,11**
10	58		Interior	0 a 70kg	1	un	R$ 2.217,70	R$ 2.217,70
	59			71 a 200kg	1	un	R$ 5.715,02	R$ 5.715,02
	60			acima de 201kg	500	kg	R$ 30,89	R$ 15.445,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 23.377,72**
11	61	Mato Grosso do Sul (MS)	Capital	0 a 70kg	1	un	R$ 1.075,33	R$ 1.075,33
	62			71 a 200kg	1	un	R$ 2.791,27	R$ 2.791,27
	63			acima de 201kg	500	kg	R$ 14,58	R$ 7.290,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 11.156,60**
12	64		Interior	0 a 70kg	1	un	R$ 1.297,33	R$ 1.297,33
	65			71 a 200kg	1	un	R$ 3.259,21	R$ 3.259,21
	66			acima de 201kg	500	kg	R$ 17,62	R$ 8.810,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 13.366,54**
13	67	Bahia (BA)	Capital	0 a 70kg	1	un	R$ 1.042,02	R$ 1.042,02
	68			71 a 200kg	1	un	R$ 2.635,58	R$ 2.635,58
	69			acima de 201kg	500	kg	R$ 14,02	R$ 7.010,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 10.687,60**
14	70		Interior	0 a 70kg	1	un	R$ 1.235,71	R$ 1.235,71
	71			71 a 200kg	1	un	R$ 2.964,50	R$ 2.964,50
	72			acima de 201kg	500	kg	R$ 16,80	R$ 8.400,00
				TOTAL DO GRUPO				**R$ 12.600,21**
							TOTAL	**R$ 1.464.987,94**

1.2 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados da assinatura do contrato,

Cópia para verificação de assinaturas.

prorrogável por até 5 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1 O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista ser necessidade permanente de apoiar a realização de atividade essencial ao cumprimento da missão Institucional do CeIMBra.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.5 O serviço a ser contratados por meio deste Pregão Eletrônico não se enquadra como atividade de custeio, nos termos do Art. 3º, da Port. nº 249/2012, do MPOG.

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 Com fulcro no parágrafo único do Decreto nº 11.137, de 18 de julho de 2022 c/c art. 1.12, da SGM-102 (NORMAS SOBRE LICITAÇÕES, ACORDOS E ATOS ADMINISTRATIVOS), o objeto da contratação está previsto no Programa de Aplicação de Recursos (PAR), detalhado a seguir:

2.2.1 Código Programa de Aplicação de Recursos (PAR): 0600/2023

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

4.1.1 Serviço continuado, **sem fornecimento** de mão de obra em regime de dedicação exclusiva*;*

4.1.2 O licitante deverá possuir capacidade financeira para a prestação dos serviços considerando-se as quantidades estimadas pela Administração.

4.1.3 Duração inicial do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses.

4.1.4 O serviço a ser contratado é composto pela ovação/carregamento do veículo transportador no local de origem; o efetivo transporte rodoviário e a desova/descarregamento do veículo transportador no local de destino.

4.2 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

Cópia para verificação de assinaturas.

Sustentabilidade

4.3 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.3.1 Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de ruídos fixados nas CONAMA n° 1, de 11/02/1993, nº 08/1993, nº 17/1995, n° 272/2000, nº 242/1998 e a legislação superveniente e correlata.

4.3.2 Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, Resolução CONAMA 490, de 16 de novembro de 2018 e Resolução CONAMA 492, de 20 de dezembro de 2018, complementações e alterações supervenientes.

Subcontratação

4.4 A contratada deverá realizar o transporte das cargas por veículo de sua própria frota; podendo, eventualmente e dentro do limite anual de 25% do valor total do contrato, subcontratar empresas de transporte de carga (ETC) ou transportador autônomo de carga (TAC) devidamente habilitada nos termos da legislação vigente e cumpra todas as exigências constantes deste Termo de Referência, do Edital e do contrato.

4.4.1 É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação superior ao percentual admitido no item 4.4.

4.5 Para efetuar a subcontratação, a contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, por meio do seu Preposto ou pelo seu representante legal, o requerimento de autorização para subcontratar, em duas vias, ao Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do recebimento da Requisição do Tráfego de Cargas (RTC).

4.6 No requerimento supracitado acima, a contratada deverá obrigatoriamente, expor, de forma objetiva, clara e concisa, os motivos impeditivos da prestação do serviço com os seus próprios veículos.

4.7 A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.8 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da

Cópia para verificação de assinaturas.

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.9 Reserva-se o CeIMBra o direito de não autorizar a subcontratação, sem que caiba à contratada qualquer questionamento.

4.10 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

Garantia da contratação

4.11 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.12 Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.13 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.14 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratado.

Vistoria

4.15 Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local da execução dos serviços.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1 Os prazos máximos, em números de dias corridos, para a entrega da carga no destino final, contados a partir da data de recebimento da carga no local especificado,serão os seguintes:

MODAL	DISTÂNCIA (KM)	PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS CORRIDOS)	
		CARGA FRACIONADA	CARGA CONSOLIDADA

Cópia para verificação de assinaturas.

RODOVIÁRIO	0 a 300	Até 4 dias úteis	Até 2 dias úteis
	301 a 600	Até 6 dias úteis	Até 4 dias úteis
	601 a 1200	Até 12 dias úteis	Até 6 dias úteis
	1201 a 3000	Até 20 dias úteis	Até 15 dias úteis

5.1.2 A execução dos serviços será iniciada imediatamente após a assinatura do contrato, na forma que segue:

5.1.2.1 As cargas pertencentes à Marinha do Brasil, cuja movimentação será alvo de contratação dos serviços de transporte rodoviário, para entrega porta a porta, objeto deste Termo de Referência, podem atingir valor de R$ 2.000.000,00 e será informado pelo CeIMBra na RTC encaminhada à Contratada.

5.1.2.2 É de responsabilidade da Contratada (transportadora) a efetivação e averbação do Seguro da Carga referente à carga a ser movimentada, conforme LEI Nº 14.599, DE 19 DE JUNHO DE 2023, cabendo, somente para este caso, a cobrança de "ad valorem", e não poderá ser superior a 0,30% do valor da transação;

5.1.2.3 A contratada logo após ser solicitada sobre a cotação da carga deverá respondê-la em até dois dias úteis.

5.1.2.4 A contratada terá até quatro dias úteis a partir do recebimento da RTC, para retirar a carga no local especificado pelo CeIMBra. Para tal, deverá fornecer o número do FAX e/ou e-mail para o encaminhamento da RTC, ou recebê-la diretamente no CeIMBra.

5.1.2.5 Após receber a RTC, a contratada deverá emitir os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga, necessários ao transporte rodoviário, bem como quaisquer outros documentos que sejam exigidos.

5.1.2.6 A contratada é responsável por todas e quaisquer avarias, danos que venha sofrer a carga transportada, bem como sua perda, roubo, furto mesmo que total ou parcial, também amassamento, esmagamento, arranhadura, contaminação, contato com outras mercadorias, derrame, quebra, vazamento e outras semelhantes, verificados durante aprestação do serviço, objeto deste Termo de Referência, indenizando o CeIMBra por todo e qualquer sinistro que venha a ocorrer.

Cópia para verificação de assinaturas.

5.1.2.7 A contratada deverá se Responsabilizar, civil e criminalmente, por quaisquer acidentes pessoais ou danos materiais, inclusive provocados a terceiros, dentro ou fora das áreas onde irá realizar a prestação do serviço, relativos aos atos e/ou omissões de seus empregados e preposto ou eventuais subcontratadas, no decorrer da prestação dos serviços.

5.1.2.8 A ocorrência de qualquer sinistro com a carga deverá ser imediatamente comunicada pela contratada ao CeIMBra por telefone, em até 24h após o ocorrido, e por escrito, no prazo de 72h, indicando todos os detalhes, juntamente com cópia do boletim de ocorrência.

5.1.3 As cargas geralmente transportados pela MB abrangem os seguintes tipos:

5.1.3.1 Serão transportados os seguintes tipos de carga: gêneros alimentícios; material de limpeza e expediente (escritório); uniformes militares; equipamentos e peças para manutenção de equipamentos de aeronaves, embarcações ou viaturas terrestres; material de combate a incêndio; equipamentos de proteção individual; viaturas e embarcações com características, peso e dimensões compatíveis com os veículos descritos neste Termo de Referência para o transporte de carga, dentre outros.

5.1.3.2 Eventualmente poderá ser demandado o transporte de carga perigosa, tais como: álcool, aerossol, baterias, tintas, lubrificantes, graxas, solventes, dentre outros. Nesse caso, a carga deverá estar em embalagem adequada para o transporte e acompanhada dos documentos exigidos pela legislação vigente.

5.1.3.3 Este Termo de Referência não contempla: gêneros alimentícios frigorificados ou carga líquida a granel.

5.1.4 O representante da contratada responsável pela coleta das cargas, deverá respeitar a ordem e a disciplina inerentes aos ambientes militares, bem como seus Agentes quando em horário de trabalho ou em qualquer situação.

5.1.5 A contratada deverá disponibilizar, em caso de necessidade, meio de comunicação para atender o CeIMBra aos sábados, domingos e feriados.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2 O carregamento das cargas a serem transportadas ocorrerão no CeIMBra ou em outros pontos quando determinado pelo CeIMBra de acordo com as localidades abrangidas no

Cópia para verificação de assinaturas.

inciso 1.1.

5.3 As cargas a serem transportadas serão disponibilizados à contratada de segunda a sexta-feira, nos horários das 09:00 às 11:30 e de 14:00 às 16:00 horas. Poderá, eventualmente, ocorrer carregamento/descarregamento aos sábados, domingos e feriados, de acordo com a necessidade prévia do CeIMBra.

Rotinas a serem cumpridas

5.4 A execução contratual observará as rotinas conforme especificado no item 5.1.

Materiais a serem disponibilizados

5.5 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

5.5.1 Utilizar veículos transportadores com suportes/barras laterais fixas e longarinas de madeira ou aço que permitam formar casulos/prateleira em seu interior para transportar cargas limitadas por empilhamento máximo, de forma a otimizar o espaço disponível;

5.5.2 O baú do veículo transportador deverá estar limpo, higienizado, desinfetado e com ausência de odores, além de estarem em perfeito estado de conservação;

5.5.3 Os veículos transportadores utilizados na prestação de serviço deverão, obrigatoriamente, estarem inscritos no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas – RNTRC e identificados com a marcação do respectivo código de registro nas laterais externas da cabine do veículo, em locais visíveis, conforme Resolução nº 3056/2009 da Agência Nacional de Transportes Terrestres –ANTT.;

5.5.4 Os veículos deverão possuir no máximo dez anos de fabricação.

5.5.5 Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão utilizar o combustível renovável (etanol, gás natural veicular, biodiesel, eletricidade, etc.), inclusive mediante tecnologia “flex”, nos termos da Lei n° 9.660, de 1998.Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de ruídos fixados nas CONAMA n° 1, de 11/02/1993, n. 08/1993, n. 17/1995, n° 272/2000 e n. 242/1998 e legislação superveniente e correlata.

5.5.6 Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de 06/05/1986, complementações e alterações supervenientes.

5.5.7 Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão ser

Cópia para verificação de assinaturas.

submetidos periodicamente ao Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M vigente, mantido pelo órgão estadual ou municipal competente, sendo inspecionados e aprovados quanto aos níveis de emissão de poluentes e ruído, de acordo com os procedimentos e limites estabelecidos pelo CONAMA ou, quando couber, pelo órgão responsável, conforme Resolução CONAMA n° 418, de 25/11/2009, complementações e alterações supervenientes.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6 A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.6.1 VALOR DA CARGA.

5.6.1.1 As cargas pertencentes à Marinha do Brasil, cuja movimentação será alvo de contratação dos serviços de transporte rodoviário, para entrega porta a porta, objeto deste Termo de Referência, podem atingir valor de R$ 2.000.000,00.

5.6.1.2 O valor da carga a ser transportada será informado pelo CeIMBra na RTC encaminhada à Contratada.

5.6.2 DO SEGURO DA CARGA

5.6.2.1 É de responsabilidade da Contratada (transportadora) a efetivação e averbação do Seguro da Carga referente à carga a ser movimentada, conforme LEI Nº 14.599, DE 19 DE JUNHO DE 2023, cabendo, somente para este caso, a cobrança de "ad valorem", e não poderá ser superior a 0,30% do valor da transação;

5.6.2.2 A ocorrência de qualquer sinistro com a carga deverá ser imediamente comunicada pela Contratada ao CeIMBra por telefone, em até 24 horas após o ocorrido, e por escrito, no prazo de 72 horas, indicando todos os detalhes, juntamente com cópia do Registro de ocorrência.

5.7 DA REQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

5.7.1 A requisição do serviço de transporte rodoviário, para entrega porta a porta, das cargas, será feita pelo CeIMBra mediante encaminhamento da RTC. Nesta RTC será informada a modalidade de carregamento, a carga e o seu valor, a quantidade a ser transportada em metro cúbico (volume), o peso, o destino e o respectivo prazo de entrega.

5.7.1.1 Sempre que o CeIMBra optar pela modalidade de carregamento total será informado o tipo de veículo transportador a ser empregado pela contratada.

5.7.1.2 Quando o CeIMBra optar pela modalidade carregamento parcial, o prazo de entrega da carga iniciar-se-á a partir da retirada da carga correspondente a primeira RTC recebida nesta modalidade pela Contratada.

5.7.2 A contratada terá até quatro dias úteis contados a partir do recebimento da RTC, para retirar a carga no local especificado pelo CeIMBra. Para tal, deverá fornecer o e-mail

Cópia para verificação de assinaturas.

para o encaminhamento da RTC, ou recebê-la diretamente no CeIMBra.

5.7.3 Após receber a RTC, a contratada deverá emitir os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga necessários ao transporte rodoviário, bem como quaisquer outros documentos que sejam exigidos.Por ocasião do recebimento da carga será lavrado o Termo de Recebimento de Carga, que será assinado pelo Preposto da contratada e pelo representante da Marinha do Brasil, formalizando a entrega pela Marinha do Brasil e o recebimento pela contratada da carga a ser transportada. A partir da entrada da carga no veículo transportador, autorizada pelo Preposto, a carga passa a ser de responsabilidade da Contratada. Quando o recebimento da carga ocorrer em uma Organização Militar situada fora da cidade de Brasília, este Termo será assinado pelo motorista da contratada e pelo representante da respectiva Organização Militar.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.8 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de

Cópia para verificação de assinaturas.

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros Preposto

Preposto

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado que será o contato entre o CeIMBra e a contratada e a representará na execução do contrato, promovendo obrigatoriamente as correções, às suas expensas, que se fizerem necessárias quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto do contrato, conforme preceitua o artigo 118, da Lei nº 14.133/21.

6.7 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto.

6.8 No caso de substituição do preposto, a contratada ficará obrigada a informar, por escrito, ao CeIMBra.

6.9 O preposto responderá:

a pelo cumprimento das normas que disciplinam a atividade de transporte de cargas;

b pelo recebimento, pela perícia, pela pesagem, pela distribuição e amarração da carga no interior do veículo transportador; e

c solidariamente com a contratada, pela adequação e manutenção dos veículos transportadores e equipamentos, bem como pela qualificação e treinamento de seus funcionários de operação e prestadores de serviços.

6.10 A Contratada deverá garantir a presença de um representante qualificado para, em nome da Contratada, realizar o acompanhamento direto do carregamento/descarregamento dos transportes conforme estabelecido neste Termo de Referência, além de responsabilizar-se pela documentação e sua certificação no momento da coleta, nas dependências do CeIMBra, e da entrega, no destinatário.

6.11 O preposto deverá se apresentar no local do serviço com uniforme da contratada ou em trajes compatíveis, além de portar o crachá funcional personalizado da contratada.

6.12 Quaisquer assuntos sobre a prestação do serviço de transporte de carga deverão ser tratados pelo preposto diretamente com o fiscal do contrato.

6.13 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

Cópia para verificação de assinaturas.

6.14 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.15 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.16 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.17 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.18 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.19 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.20 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

6.21 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

Cópia para verificação de assinaturas.

6.22 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.23 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.24 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.25 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.26 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

Cópia para verificação de assinaturas.

7.2 O faturamento da prestação de serviços nas modalidades "carga total e carga fracionada" será calculado da seguinte forma:

F = PC x PU, onde:

F é o total do faturamento;

PC é o peso da carga a ser transportada em quilogramas; e

PU é o preço unitário correspondente ao peso total da carga a ser transportada.

7.2.1 Na modalidade de "carga fracionada", para que não haja distorções no valor a ser pago nos casos em que houver cargas de volume elevado e peso reduzido, será considerado o peso cubado de 200kg por m³. Ou seja, se a densidade da carga for inferior a 200 kg/m³, o valor do peso da carga para o cálculo do faturamento será obtido multiplicando-se o volume da carga (em m³) por 200.

7.3 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.3.1 não produzir os resultados acordados;

7.3.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.3.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

7.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.5 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.6 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.7 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

Cópia para verificação de assinaturas.

7.8 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.9.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.9.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.9.3 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.9.4 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.9.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.10 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.11 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente

Cópia para verificação de assinaturas.

aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.11.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.11.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.11.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.11.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

Cópia para verificação de assinaturas.

7.16 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.17 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.17.1 o prazo de validade;

7.17.2 a data da emissão;

7.17.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.17.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.17.5 o valor a pagar; e

7.17.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.18 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.19 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.20 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.21 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.22 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

Cópia para verificação de assinaturas.

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.23 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.24 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.25 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.26 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

7.27 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.28 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.29 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.29.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.30 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

REAJUSTE

7.31 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado

Cópia para verificação de assinaturas.

da data limite para a apresentação das propostas.

7.32 Após o interregno de um ano, MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR PARTE DA CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

7.33 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.34 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

7.35 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.36 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.37 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste será realizado por apostilamento.

Cessão de crédito

7.38 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.38.1 As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

Cópia para verificação de assinaturas.

7.39 A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.40 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.41 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)

7.42 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Regime de execução

8.2 O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de

Cópia para verificação de assinaturas.

lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5 **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6 **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7 **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal** – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8 **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.9 **Sociedade simples**: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.10 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária**: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.11 **Sociedade cooperativa**: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.13 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.14 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

Cópia para verificação de assinaturas.

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.16 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.17 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.18 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.19 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.21 certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.23 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

Cópia para verificação de assinaturas.

8.23.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.23.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.23.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

8.25 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.26 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.27 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.28 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.29 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente em plena validade;

8.29.1 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.30 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e

Cópia para verificação de assinaturas.

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.30.1.1 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 2 (dois) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

8.30.1.2 A empresa licitante deverá apresentar comprovação de serviços executados equivalentes a, no mínimo, 50% do quantitativo a ser contratado

8.30.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.30.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.30.4 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.30.5 Comprovante de Inscrição da empresa licitante no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em plena validade;

8.31 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.31.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

Cópia para verificação de assinaturas.

8.31.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.31.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.31.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.31.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

8.31.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.31.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo estimado total da contratação é de **R**$ 3.168.452,94 (três milhões, cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infração administrativa, nos temos da Lei n° 14.133,21 de 2021, a contratada que:

Cópia para verificação de assinaturas.

11.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3 dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

11.1.6 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.8 praticar **ato lesivo previsto no** art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas a contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1 **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato,sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.2 **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

11.2.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4 **Multa**:

11.2.4.1 Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento) dias;

Cópia para verificação de assinaturas.

11.2.4.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2.5 Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1 de 15% a 30% do valor do Contrato.

11.2.6 Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 15% a 30% do valor do Contrato.

11.2.7 Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 15% a 30% do valor do Contrato.

11.2.8 Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 0,1% a 15% do valor do Contrato.

11.2.9 Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 6% a 10% do valor do Contrato, incluídas as seguintes situações:

11.2.9.1 extravio total ou parcial da carga;

11.2.9.2 não apresentar apólice de seguro da carga;

11.2.9.3 Avarias causadas à carga.

11.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida

Cópia para verificação de assinaturas.

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

11.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante;

11.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.12 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Cópia para verificação de assinaturas.

11.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.14 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

Brasília-DF, na data de sua assinatura.

ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Coordenadora da Equipe de Planejamento
ASSINADO DIGITALMENTE

Aprovo:

BRUNO SANTA RITA MOREIRA
Capitão de Mar e Guerra (IM)
Ordenador de Despesa
ASSINADO DIGITALMENTE

Cópia para verificação de assinaturas.

MARINHA DO BRASIL

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

ARQUIVO: Termo-de-Referencia.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.

Tipo III - Assinatura ICP-Brasil
PAULA OLIVEIRA DA SILVA (CPF ***.570.661-**) em 29/01/2025 13:41:09 -0300 (BRT),

* * * Cópia para verificação de assinaturas. * * *